

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1326/2538

นางสาวสวัสดิ์ อินทโชติ

โจทก์

นางเฉลิม บุญรักษา กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 5 ฎีกา แต่เนื่องจากฎีกาของจำเลยที่ 5 พิมพ์ผิดพลาด จึงขอเพิ่มเติมฎีกาหน้า 5 บรรทัดสุดท้าย"ให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลยที่ 5 ด้วย" โปรดอนุญาต เหตุไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 8 ร่วมกันไปขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 233 ตำบลวังอู่(คลองขุด)อำเภอสนามจันทร์(บ้านโพธิ์)จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้โจทก์เมื่อกันส่วนที่เป็นถนนสาธารณะแล้วเป็นเนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 84 เศษ 4 ส่วน 5 ตารางวา ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือ เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาในการรังวัดแบ่งแยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยที่ 5 ต่างฎีกา ต่อมาจำเลยที่ 5 ยื่นคำร้อง (อันดับ 128,131,148)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาก็คือการยื่นฎีกาซึ่งจำเลยที่ 5 จะกระทำได้อยู่ในอายุฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 เมื่อ จำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาพ้นกำหนดเวลา ยื่นฎีกาแล้วเช่นนี้ จึงรับเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาก็คือการยื่นฎีกาซึ่ง
จำเลยที่ 5 จะกระทำได้ภายในอายุฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 247 เมื่อ จำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาพ้นกำหนดเวลา ยื่นฎีกา
แล้วเช่นนี้ จึงรับเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(เสริม บุญทรงสันติกุล-จิระ บุญพจนสุนทร-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ